

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 61/2533

กรมธนารักษ์

โจทก์

นายจำรัก สุกรสุต กับพวก

จำเลย

นายจำรัก สุกรสุต จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 162)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนทองคำจำนวน 1,200 กรัมแก่
โจทก์ หากไม่สามารถคืนได้ให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแทนเป็นเงิน 134,250 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันคืนทองคำหนัก
300 กรัมให้โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ร่วมกันชดเชยราคา 33,562.50 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ยกฟ้องโจทก์สำหรับ
จำเลยที่ 2

โจทก์ฎีกา (อันดับ 147)

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ
150,148,149)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์
มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 130
แผ่นที่ 4,135)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี
มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี
มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันท-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
